



Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Text 3

- I. Zusammenfassung
- II. Sachliche Aussagen
- III. Historische Verortung
- IV. Gegenwartsbezug

I. Zusammenfassung

- Textabschnitt (möglicherweise Textauszug), der keine Binnengliederung zeigt
- Inhaltlich
 - Thematisiert wird *Zweck* der Rechtswissenschaft: Historische Darstellung staatlicher Gesetzgebung
 - Gesetzgebung umfasst
 - Privatrecht
 - *Kriminalrecht*
 - Staatsrecht (*systematische Darstellung der Staatskonstitution*) dagegen kein Bereich der Rechtswissenschaft, arg.:
 - Staat wird hier nur als statische Grösse erfasst
 - Rechtswissenschaft geht von staatlichem Handeln aus
 - Statik und Dynamik lassen sich nicht *unter einen Begriff fassen*
 - *Staatsrechtliches Studium* erforderlich, in Teilen wie Privatrecht strukturiert
 - Gesetzgebungswissenschaft im übrigen *historisch und philosophisch zugleich*



II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse

- Inhalte
 - Rechtswissenschaft dient der Darstellung von Gesetzgebung in historischer und philosophischer Perspektive
 - Ausgliederung der Staatsrechtslehre
 - Privatrechtliche Elemente in der Herrschaftsordnung durch *Lehnsverfassung* (Staatsrecht davor deswegen *reiner*)
- Themenbildungen vor diesem Hintergrund
 - Entstehung der Historischen Rechtsschule
 - Entstehung von Staatsrecht
- Alternative Themenbildungen
 - *Lehnsverfassung und Organisation von politischer Herrschaft*
 - *Präsenz des Lehnrechts in der neuzeitlichen Herrschaftsorganisation*
 - *Staatsvorstellungen im Übergang vom Naturrecht zur historischen Rechtsschule*
 - *Die Trennung von öffentlichem und Privatrecht (anspruchsvoll, aber punkteträchtig)*

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Historische Rechtsschule

- Entstehung – Vorläuferentwicklungen
 - Entdeckung kultureller Unterschiedlichkeiten
 - Montesquieu (1689-1755): Lehre von klimatischen Bedingungen von Herrschaft und Normbildung – Individualität von Geographie, Klima und damit Gesellschaft prägt Individualität auch von Rechtsbildung
 - Johann Gottfried Herder (1744 – 1803): Sprache als Ausdruck nationaler Identität
 - Ansätze für Deutung des Weltganzen als geschichtlicher Entwicklungsprozess, insbesondere
 - Johann Gottfried Herder (1744 – 1803):
 - Gegenwart von Natur und Menschheit als historisch Gewordenes gedeutet
 - Natur- und Menschheitsgeschichte als Verwirklichung göttlichen Willens
 - Jean-Baptiste de Lamarck (1744 – 1829): Natur als Produkt von Evolution (sog. „Deszendenzlehre“: Weitervererbung von organischen Veränderungen)
 - „Göttinger Schule“ - Gustav Hugo (1764-1844) und Johann Friedrich Reitemeier (1755 – 1829):
 - Aufteilung der Rechtsentwicklung in Epochen
 - Historisierung des römischen Rechts (und damit Unterscheidung zwischen einem anwendbaren und einem historisch gewachsenen römischen Recht)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Historische Rechtsschule (2)

- Zudem: Kritik an der Deduktion von Recht aus Vernunft und Natur insbesondere bei Immanuel Kant (1724-1804) – Krise des Vernunftrechts
- Nach der Erfahrung der Französischen Revolution Abkehr von überzeitlichem Rationalitätsideal
 - Geschichte wird (erneut) zur Zentralkategorie der Erkenntnis
 - Zeitalter des *Historismus*:
 - Ablehnung linearer Geschichtsteleologien
 - Gleichwertigkeit jeder historischen Epoche
 - Kennzeichnend: Leopold von Ranke (1795-1886) – «Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott»

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Historische Rechtsschule (3)

- Römisches und deutsches Recht in ihrer historischen Entwicklung als Medium zur Erkenntnis der Rechtsidee: Recht wird gedeutet als Ausdruck des – durch die Geschichte zu betrachtenden – *Volksgeistes*
- Friedrich Carl von Savigny (1776-1861):
 - Absage an Kodifikation (in Auseinandersetzung mit Thibaut): Recht ist durch die Wissenschaft zu entwickeln
 - Rechtsbildung durch Ermittlung der idealen Strukturen des römischen Rechts: *Hist.-Kritische Methode* zur Ermittlung von Kern und Schale
 - Systembildendes Element: Individuum und daran anknüpfende Rechtsfähigkeit
- Germanistik (begründet durch Karl Friedrich Eichhorn (1781 – 1854):
 - Betonung des lokalen und regionalen Rechts (Stadtrecht, Weistümer, Territorialrechte)
 - Historische Methode ebenfalls zur Analyse der Rechtsidee
 - Systembildendes Element: Genossenschaften und daran anknüpfende Vergemeinschaftungen
 - Besonderes Gewicht der (Verfassungs-)Geschichte im Interesse der Selbstvergewisserung nationaler Identität nach Auflösung des Heiligen Römischen Reichs 1806: Deutsche Geschichte als Kennzeichen deutscher Nation



II. Sachliche Aussagen – 2.a. Historische Rechtsschule (4)

- Position des Textes
 - Anschluss an das Methodenprogramm der historischen Rechtsschule:
 - Geschichte als Ausgangspunkt der Erkenntnis
 - Philosophie als zusätzliches Instrument – notwendig zur Erfassung der Rechtsidee
 - Rechtswissenschaft mit Bezug zur Gesetzgebung
 - Gesetzgebung als notwendige Grösse staatlichen Handelns
 - Rechtswissenschaft mit retrospektiver Analyse von Gesetzgebung
 - Gesetzgebung rechtswissenschaftlich nicht aus vernunftrechtlicher Perspektive erfassbar
 - Impulse für künftige Gesetzgebung aus der Rechtswissenschaft nur aufgrund historischer Erkenntnis
 - Damit Anknüpfung an Programm Savignys im Zusammenhang mit dem Kodifikationsstreit



II. Sachliche Aussagen – 2.b. Staatsrecht

- Strukturierung
 - Historische Entwicklung und deren Rahmenbedingungen
 - Position des Textes
- Ausgangspunkt:
 - Entstehung von *Staatsrechts* setzt voraus
 - Wahrnehmung hoheitlicher Herrschaftsordnung als verselbständigter (rechtlicher) Ordnung = *Staat*
 - Wahrnehmung von Normen für diese Herrschaftsordnung als gegenüber anderen Normen verselbständigte Normen = *Staatsrecht*
 - Konsequenz: Frage nach Staatsrecht und Entstehung von Staatsvorstellung miteinander verflochten.

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Staatsrecht (2)

- Vorstellung von hoheitlicher Herrschaft im Mittelalter:
 - Früh- und Hochmittelalter:
 - Herrschaft ist personal gebunden (*Königsheil*)
 - Aber:
 - 11. Jahrhundert Vorstellung von einem abstrakten *regnum*
 - Verselbständigung des „Reichs“ (*sacrum imperium*)
 - Spätmittelalter:
 - Entstehung der Lehre von der *universitas* als selbständiger Körperschaft in der Kanonistik
 - (Ablösung von der Lehre umfassender kaiserlicher Herrschaft: Innocenz III. (1198-1216): *Rex est imperator in regno suo* – (Dekretale *Per Venerabilem*))
- Aber: Massgeblich ist die Frage nach der Verteilung von Herrschaft (nicht nach *Staat*)
- Träger solcher Argumentationen: Theologie, Kanonistik und Legistik
- Themen und zeitliche Schwerpunkte
 - Zweischwerterlehre v. a. im Umfeld des Investiturstreits (11. Jahrhundert)
 - Verhältnis von geistlicher und weltlicher Gewalt im Umfeld insbesondere von *Unam sanctam* (1302)



II. Sachliche Aussagen – 2.b. Staatsrecht (3)

- Frühe Neuzeit: *Stat/status* als Kennzeichnung
 - Unterschiedlicher Organisationen von Herrschaftsmacht
 - *Hofstat*
 - *Kameralstat*
 - *Fürstenstaat* (Veit Ludwig von Seckendorff, 1626-1692, 1656: *Teutscher Fürstenstaat*)
 - seit Mitte des 18. Jahrhunderts: Verselbständigte Herrschaftsorganisation mit körperschaftlicher Struktur



II. Sachliche Aussagen – 2.b. Staatsrecht (5)

- Staatsrechtliche Normen Frühe Neuzeit
 - Anknüpfungspunkt: *Lex fundamentalis*
 - Belegt erstmals in Wahlkapitulation Karls V.
 - Bei Jean Bodin (1576/1583)
und
 - 1648 im IPO als bekannter Begriff vorausgesetzt
 - Später ebenfalls als Normen organisierter hoheitlicher Herrschaft gedeutet
 - Reichsabschiede und Landtagsabschiede
 - Privilegien
 - Entscheidungen von RKG und RHR

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Staatsrecht (6)

- Frühe Neuzeit: Staatsrechtslehre als sog. Reichspublizistik
 - Wurzeln: Politikliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts
 - Frage nach gerechter und richtiger Herrschaft und Ordnung des Gemeinwesens
 - Starke Aristotelesrezeption
 - Im Zeichen der konfessionellen Auseinandersetzungen im Reich
 - zunehmend Bedeutung von Reichsnormen
 - Seit etwa 17. Jahrhundert zunehmend intensivierte Auseinandersetzungen mit diesen Materien
 - (Theodor von Reinkingk (1590-1664): *Tractatus de regimine seculari et ecclesiastico* (1619)
 - Johannes Limnäus (1592-1663): *Iuris publici Imperii Romano-Germanici libri IX* (1629))
- Zusätzliche Impulse durch
 - Auseinandersetzung mit Jean Bodin (1576/1583)
 - Rezeption des Naturrechts
- Kennzeichnend etwa Samuel Pufendorf *alias* Severinus de Monzambano 1667: *De statu imperii Germanici*
- (Ausbildung als Disziplin mit eigenen Lehrstühlen an juristischen Fakultäten)
- Höhepunkt: Johann Stephan Pütter (1725-1807)
 - Historische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des Deutschen Reichs (1786-87)
 - Kombination von Historie und Naturrecht)

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Staatsrecht (7)

- Zäsur durch Untergang des Reiches 1806
- «Verfassung» wird zum Programmbegriff
- Neuorientierung am geltenden Verfassungsrecht und an liberalen Staatskonzeptionen
 - (Johann Christoph von Aretin (1772-1824): *Staatsrecht der konstitutionellen Monarchie* (1824)
 - Carl von Rotteck (1775-1840): *Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften* (1829-1835))
- Position des Textes
 - Moderner Begriff *Staatsrecht* bereits mit aufgenommen
 - Distanz zur Tradition der Reichspublizistik (*systematische Darstellung*)
 - Aber: Tendenz zur Abwertung der Staatsrechtslehre als Element der Rechtswissenschaft
 - Text markiert also Übergang zu eher neuerer Tradition



III. Historische Verortung

- Untergrenze: Mitte 18. Jahrhundert, arg: Ausdruck *Staat*
- Obergrenze: Neuordnung der Bodenverfassung, arg.: Verweis auf *Lebensverfassung*
- Konkret: Friedrich Carl von Savigny (s. o.), Vorlesung *Anleitung zu einem Studium der Jurisprudenz* (1802/03)



IV. Gegenwartsbezug

- Staatsrecht zwischen Politik und Jurisprudenz
- Bedeutung von Staatsrecht im Zeichen der Globalisierung und Internationalisierung von Hoheitsgewalt
- Verselbständigung von Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik als Teilelementen der Rechtswissenschaft



Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit